

1504038-90.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334908/2021 - 02º D.P. PRAIA

GRANDE, 21856135 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 1684/21/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE,

2334908 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504038-90.2021.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504038-90.2021.8.26.0536 - Ordem nº 2021/003092

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334908/2021 - 02º D.P. PRAIA

GRANDE, 21856135 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 1684/21/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE,

2334908 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDON ROBERTO SANTOS VILACA

Réu Preso

Vistos.

Brendon Roberto Santos Vilaça está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 08h32min, na Rua Olímpio Pereira do Nascimento nº 92, no bairro Solemar, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 124 (cento e vinte e quatro) porções de maconha, 117 (cento e dezessete) microtubos de cocaína e 605 (seiscentos e cinco) pedras de "crack", além da quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em espécie, proveniente da venda dos tóxicos.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2021 (fls. 59/64).

Citado o réu (fls. 120/121), apresentou resposta à acusação às fls. 124/127. Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 147). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público, em memoriais às fls. 150/158, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 162/176, requereu a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 26/28), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 14 e 15), fotografias (fls. 11/13), laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/119), bem como pela prova oral coligida. A autoria também é inequívoca e aponta para o réu, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Alexandre Serafim de Lara Costa, policial militar, disse que em patrulhamento pelo local, já conhecido pela traficância, decidiram abordar o acusado, o qual trazia consigo uma sacola com drogas. Esclareceu que o que motivou a abordagem foi o local em si, tendo chamado a atenção que o agente colocava pequenas porções na máscara que usava. Afirmou que o agente estava sem documento pessoal e indicou que tal documento estava em sua residência, onde localizaram o restante das drogas debaixo de um colchão. As drogas na máscara foram descobertas após a abordagem. A entrada na residência foi franqueada pelo agente, que admitiu a traficância e disse que havia mais entorpecentes na sua casa, onde foi encontrada quantia maior dos estupefacientes.

A testemunha Marcílio Erl de Oliveira, policial militar, disse que estavam em patrulhamento no local, já conhecido pelo tráfico, sendo que o réu estava sozinho em via pública e decidiram abordá-lo, localizando em sua posse uma sacola com pequenas porções de drogas, além de drogas em sua máscara. O réu confessou informalmente o delito e indicou que morava sozinho e seu documento estava em sua residência, admitindo que guardava mais drogas no local. No imóvel localizaram o restante das drogas e uma pequena quantia em dinheiro.

O réu, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos. Disse que é usuário e apesar do tratamento, teve uma recaída e estava vendendo drogas no dia dos fatos, todavia, trazia consigo quantia muito menor, sendo que em sua residência não tinha droga alguma. Afirmou que a pequena porção de cocaína em sua máscara era para uso próprio. Afirmou que ele alugou uma casa de dois cômodos e que no local não tinha droga nenhuma. Não conhecia os policiais que lhe prenderam. Afirmou que não acompanhou a revista em sua casa, porque ficou na viatura, sendo que os policiais saíram sem drogas do local. Nunca foi processado na Vara da Infância e Juventude ou criminalmente em seu estado natal, mas esclareceu que dez dias antes dos fatos foi preso em Praia Grande, sendo solto na audiência de custódia, porque estava bebendo e usando drogas em um bar, sendo conduzido porque trazia uma porção de drogas consigo.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais militares em ambas as fases da persecução penal, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

“Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel.

Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente e forjado o flagrante, posto que as partes sequer se conheciam previamente, daí porque a versão do acusado de que não armazenava drogas em sua residência restou isolada no feito.

Digno de nota, ainda, que não se infere qualquer ilegalidade da atuação policial, posto que agiram dentro de sua competência constitucional, procedendo com a abordagem do agente em via pública, em local sabidamente conhecido pela venda de drogas, tendo procedido, após, com a revista em seu imóvel sob sua autorização, bem como pelo estado flagrancial.

De outra banda, a negativa do agente quanto aos demais estupefacientes em sua residência permaneceu isolada no feito e não foi corroborada por qualquer outro elemento sequer indiciário de prova, valendo dizer, ademais, que confessou em juízo, ainda que parcialmente, que preso em ato de traficância, de modo que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos.”

(Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).

No mais, cumpre destacar:

“(…) O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (…)” (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a condenação é de rigor, restando a individualização da pena.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbrando no quanto apurado, circunstância ou característica que justifique o exacerbamento da pena, aplico-a pelo mínimo, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase da dosimetria, atento ao fato de inexistir agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena sobredita, ainda mais porque apesar da confissão parcial do réu, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em última fase, não obstante a primariedade técnica do agente, tenho que sua conduta não autoriza a incidência do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto, depreende-se que já se viu envolto com a prática de crime idêntico anteriormente, conforme autos nº 1503947-

97.2021.8.26.0536, por fatos datados de 30 de novembro de 2021, ou seja, cerca de

dez dias antes dos fatos aqui em apuração, circunstância esta que faz dessumir que se dedica às atividades ilícitas, impedindo, portanto, a concessão da benesse, daí porque torno definitiva a pena fixada na primeira fase.

A pena corporal, à vista da natureza da droga química apreendida, a qual traz inúmeros malefícios à sociedade, bem como a natureza do delito de tráfico, o qual é legalmente equiparado a hediondo, deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, CP), sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque o réu se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito grave e, via de regra, associado a uma cadeia de outros crimes, inclusive com práticas violentas, além dos malefícios causados aos usuários, que oneram o sistema de saúde pública ou também passam a cair ao mundo da criminalidade para sustento do vício, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Brendon Roberto Santos Vilaça como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como o perdimento do numerário apreendido, em razão de demonstrada relação com o tráfico de drogas. Oficie-se ao juízo competente pelos autos nº 1503947-97.2021.8.26.0536 acerca da condenação do acusado na presente.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 07 de março de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA